

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי

פ/25/3366

הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון – זכויות לסטודנטים הלומדים בחוץ לארץ), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "סטודנט" יבוא:

"סטודנט הלומד בחוץ לארץ" – אזרח ישראלי הלומד לתואר במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לישראל, ובלבד שהמוסד או התואר מוכרים המוכר על ידי משרד ממשלתי;".

2. אחרי סעיף 22 לחוק העיקרי יבוא:

"השוואת זכויות 1.22. סטודנט הלומד בחוץ לארץ יהיה זכאי לאותן זכויות והטבות הניתנות לסטודנט אזרח או תושב זכאי לחוק זכויות הסטודנט בחוץ לארץ ישראל הלומד במוסד בישראל, על ידי רשות כהגדרתה בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס–2000², בהתאמות הנדרשות."

דברי הסבר

במדינת ישראל יש מחסור חמור של כוח אדם במקצועות רבים בעלי חשיבות ציבורית, כגון רפואה, הנדסה והוראה. מוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל לא מצליחים לענות לביקוש הגבוהה של אזרחי ישראל ללימודי מקצועות בעלי חשיבות ציבורית כמו רפואה. כתוצאה, ישראלים רבים נאלצים ללמוד בחוץ לארץ, והם אינם זכאים לזכויות והטבות להן זכאים סטודנטים הלומדים בישראל לרבות, הנחות בשימוש בתחבורה ציבורית, בביטוח לאומי ובכניסה לאתרים שונים. למדינת ישראל יש עניין רב להבטיח כי אותם סטודנטים ישובו לישראל בתום לימודיהם בחוץ לארץ וישתלבו בשוק התעסוקה. לשם כך, יש לשמור על קשר הדוק עם הסטודנטים הלומדים בחוץ לארץ, בפרט בעת שהותם בארץ, במסגרת חופשות, ביקורים ואף במסגרת הכשרתם בארץ כחלק מלימודיהם בחוץ לארץ. לפיכך, מוצע לתקן את חוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007, ולקבוע שסטודנט הלומד במוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ יהיה זכאי לאותן זכויות והטבות הניתנות לסטודנטים הלומדים בארץ על ידי רשויות המדינה.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

² ס"ח התש"ס, עמ' 190.

ט' בסיוון התשפ"ג (29.05.2023)